Propiedad Intelectual

Ley 11.723

DEFINICIÓN

- La **propiedad intelectual**, según la definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, radica en el derecho que protege toda creación del intelecto humano. Los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones y conferirles exclusividad en dicha propiedad.

¿Qué puede registrarse como propiedad intelectual?

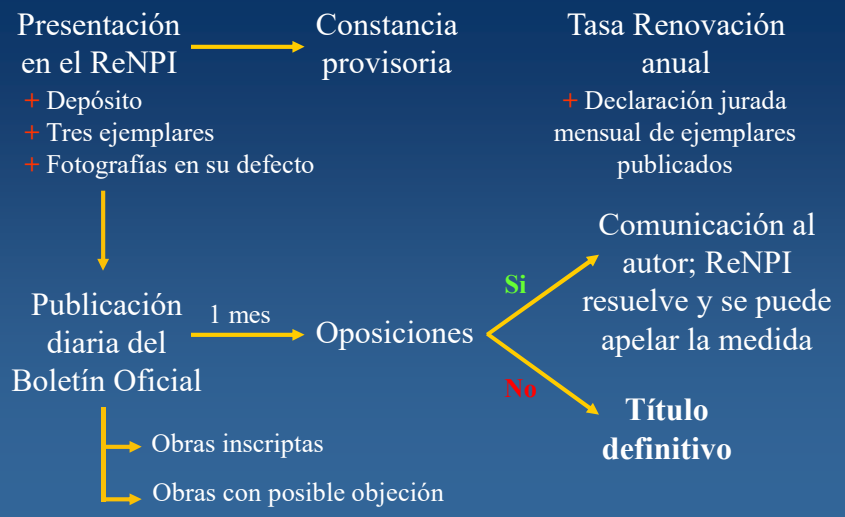
- ✓ Obras artísticas
- ✓ Obras literarias
- ✓ Obras científicas
- ✓ Impresos, planos, mapas, fotografías
- ✓ Modelos y obras de arte o ciencias aplicadas al comercio o industria
- ✓ Producciones científica, artística o didáctica a reproducirse por cualquier procedimiento
- ✓ Programas de computación y compilación de datos (Ley 25.036)

Inscripción: titulares

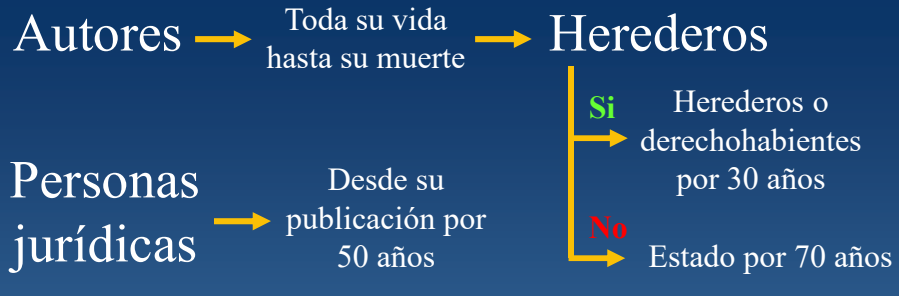
Los titulares del derecho de propiedad intelectual pueden ser

- El autor de la obra;
- Sus herederos o derechohabientes;
- Los que con permiso del autor la traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan sobre la nueva obra intelectual resultante;
- Las personas físicas o jurídicas que hayan producido un programa de computación.

Inscripción: proceso



Plazo de Vigencia



- ✓ Publicación libre con fines didácticos o científicos comentarios criticas o notas de obras intelectuales.
- ✓ No así los discursos políticos, literarios o conferencias sobre temas intelectuales si el autor no lo ha autorizado.

Transferencia

- El autor o sus derechohabientes pueden enajenar o ceder total o parcialmente su obra. La validez es por el plazo que determina la ley y el adquiriente no puede alterar su título, forma y contenido
- El autor conserva el derecho a exigir fidelidad de su título y texto y la mención de su nombre
- Debe registrarse en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual

Extinción

El derecho de propiedad intelectual puede extinguirse por:

- Renuncia del titular;
- Finalización del plazo estipulado para cada caso;
- No integración de aportes anuales;
- Reedición de la obra por terceros al cabo de diez años, lo que podrá hacerse sin oposición de los herederos

Propiedad Intelectual

Fin

Dentro del Derecho Industrial

	Propiedad intelectual	Patentes de invención Modelos de utilidad	Marcas y designaciones
Derecho que otorga	Exclusivo de propiedad	Exclusivo de explotación	Exclusivo de uso y propiedad
Concepto	Toda obra científica, literaria y artística. El Software y las Bases de Datos son consideradas obras literarias	Toda creación humana que permita transformar materia ó energía para el aprovechamiento del hombre susceptibles de aplicación industrial	Toda distinción que corresponda a un producto ó servicio
Plazo	En general de por vida para su autor	Máximo de 20 años	Por 10 años renovables indefinidamente
Normativa	Ley 11.723 Decreto 165/94 Ley 24.870	Ley 24.481 y modificatorias Decreto 590/95	Ley 22.362